

프랜차이즈(가맹) 계약서 (세탁/뷰티 서비스 업종)

본 계약은 가맹본부와 가맹점사업자가 상호 신뢰를 바탕으로 가맹사업의 효율적인 운영을 도모하고 공동의 발전을 위하여 체결하는 가맹계약이다.

당사자의 표시

구 분	가맹본부 (이하 "갑")	가맹점사업자 (이하 "을")
상 호 (회사명)	가상 프랜차이즈 주식회사	행복 세탁/뷰티점
사업자등록번호	123-45-67890	987-65-43210
대표자 성명	홍길동	김철수
주 소	서울특별시 강남구 가맹로 123	경기도 성남시 분당구 가맹점길 45
연 락 처	02-123-4567	010-9876-5432

제1장 총칙

제1조 (목적 및 준거법)

1. 본 계약은 "갑"이 개발한 영업 시스템과 영업표지를 "을"이 일정 기간 동안 사용하여 세탁/뷰티 관련 서비스를 제공하는 가맹사업을 수행함에 있어, "갑"과 "을"의 권리 및 의무 관계를 명확히 규정하고 상호 이익을 증진함을 목적으로 한다.
2. 본 계약에 명시되지 않은 사항에 대해서는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 "가맹사업법") 및 동법 시행령, 공정거래위원회(KFTC)가 정한 표준 가맹계약서의 취지를 준용하며, 대한민국 법률을 준거법으로 한다.¹
3. "갑"과 "을"은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 신의성실의 원칙에 입각하여 상호 협력하며, "갑"은 "을"이 건전한 영업 활동을 지속할 수 있도록 필요한 지원을 성실히 제공해야 한다.

제2조 (용어의 정의)

1. ****가맹사업****이라 함은 "갑"이 "을"에게 "갑"의 영업표지 사용을 허락하고, 영업 활동에 대한 교육 및 통제(지원 포함)를 하며, "을"은 가맹금을 지급하고 "갑"의 영업방침에 따라 상품 또는 용역을 판매하는 일련의 사업을 말한다.²
2. ****영업표지****라 함은 "갑"의 가맹사업을 상징하는 상호, 상표, 서비스표, 간판, 그 외 일체의 시각적 디자인 및 표지를 포함한다.
3. ****영업 시스템****이라 함은 "갑"이 개발하고 제공하는 가맹점 운영 노하우, 마케팅 전략, 서비스 표준화 기준, 위생 및 품질 관리 기준, 기술 처리 절차 및 전산 관리 시스템 일체를 말한다.
4. ****필수 품목****이라 함은 가맹점 간의 동일성을 유지하고 "갑"이 정한 서비스 품질 기준을 달성하기 위해 "갑" 또는 "갑"이 지정한 제3자로부터만 반드시 구매해야 하는 특정 화학약품, 특허 세제, 장비 부품, 표준화된 위생 용품 및 전산 시스템 관련 물품 등을 말한다.³

제3조 (가맹점 운영권의 부여)

1. "갑"은 본 계약이 유효한 기간 동안 "을"에게 제9조에 명시된 영업지역 내에서 "갑"의 영업표지 및 영업 시스템을 사용하여 세탁/뷰티 서비스를 제공할 수 있는 가맹점 운영권을 부여한다.⁴
2. "을"은 부여받은 운영권을 본 계약 목적 외의 방법(재가맹, 양도, 담보 제공 등)으로 임의 처분할 수 없으며, 처분하고자 할 경우에는 반드시 "갑"의 사전 서면 동의를 얻어야 한다.
3. "을"은 영업 시스템 및 매뉴얼을 준수하여 "갑"이 정한 서비스의 품질과 통일성을 유지할 의무를 부담한다.

제4조 (거래 조건의 변경)

1. "갑"이 "을"에게 적용되는 계약 조건 또는 영업방침을 변경하고자 할 경우, 가맹사업의 안정적인 운영을 저해하거나 "을"에게 불리한 영향을 미치는 중요한 변경 사항에 대해서는 사전에 충분한 협의 기간을 두어야 한다.
2. 중요한 거래 조건 변경과 관련하여 "갑"이 가맹점사업자 단체와 협의를 진행한 경우, 이는 전체 가맹점사업자 100분의 70 이상이 동의하는 경우 개별 가맹점사업자와의 협의를 갈음할 수 있다.²
3. "갑"은 필수 품목의 거래 조건 변경 시에도 가맹사업법이 정한 절차적 요건을 준수해야 하며, "을"에게 불리한 변경이 발생하지 않도록 노력해야 한다.³

제2장 개점의 준비 및 재정적 부담

제5조 (가맹금 및 초기 비용)

1. "을"은 본 계약 체결과 동시에 영업표지 사용 허가, 상권 분석 제공, 초도 교육 및 영업 시스템 지원 등의 대가로 최초 가맹금 (Initial Fee)을 "갑"에게 일시불로 지급한다.
2. 상기 최초 가맹금은 원칙적으로 반환 의무가 없다. 다만, "갑"이 가맹사업법상 정보공개서 사전 제공 의무를 위반하는 등 법률이 정한 사유로 계약이 해제되는 경우, "갑"은 관련 법령에 따라 가맹금 반환 의무를 부담하며, 이는 "을"의 가맹금 반환 요구 서면을 받은 날부터 1개월 이내에 처리해야 한다.⁵
3. "을"은 가맹점 개설에 필요한 인테리어, 설비, 초도 물품 구매, 기타 영업 관련 투자 비용을 별도의 명세서에 따라 전적으로 부담한다.

제6조 (계약이행보증금)

1. "을"은 본 계약상의 의무 이행을 담보하고, 필수 품목 대금 채무액 또는 손해배상액의 지급을 보증하기 위하여 계약이행보증금 (Security Deposit)을 "갑"에게 납부한다.⁷
2. 계약이행보증금은 금 5백만 원으로 정하며, 현금 또는 "갑"이 인정하는 보증보험증권으로 납부할 수 있다.⁴
3. "갑"은 본 계약이 정상적으로 종료되거나 해지될 경우, "을"의 미정산 채무액 또는 손해배상액을 공제한 잔액을 계약 종료일로부터 30일 이내에 "을"에게 반환해야 한다.

제7조 (점포 선정 및 개점 승인)

1. "을"은 가맹점 개설 후보지를 선정하여 "갑"에게 서면으로 승인을 요청해야 한다. "갑"은 해당 지역의 상권 타당성, 입지조건 등을 검토하여 승인 여부를 서면으로 통보한다.
2. "을"은 "갑"의 영업 시스템 통일성 유지를 위해 인테리어 및 시설 공사를 "갑"이 지정하거나 사전 승인한 업체(세탁/뷰티 전문 시공업체)를 통해서만 진행해야 한다.
3. "갑"은 점포의 위치 및 시설이 "갑"이 정한 기준에 부합하는지 최종적으로 확인한 후, 개점 예정일에 개점을 승인한다.

제8조 (개점 전 교육 및 지원)

1. "갑"은 가맹점사업자 및 가맹점 종사원에게 가맹점 운영, 기술 숙련, 서비스 품질 관리, 전문 장비 운용 등에 필요한 필수 교육을 제공해야 하며, "을"은 이에 성실히 참여하여야 한다.⁷
2. 교육 프로그램의 내용, 기간 및 비용 부담에 관한 사항은 별도 교육 협약서에 명시된 바에 따른다.
3. "갑"은 "을"의 안정적인 영업 개시를 지원하기 위해 개점 초기 30일 동안 현장 지도 및 초기 홍보 마케팅 활동에 필요한 인적, 물적 지원을 제공할 수 있다.

제3장 가맹본부 및 가맹점사업자의 권리·의무

제9조 (영업지역 설정 및 보호)

1. "갑"은 가맹사업법 제12조의4에 의거하여 "을"의 가맹사업 영위를 위한 영업지역을 본 계약 별첨 문서에 명확히 명시된 지리적 경계 또는 행정 구역을 기준으로 설정하며, 이는 "을"의 안정적인 영업활동을 보호하기 위한 핵심 요소이다.⁸
2. "갑"은 본 계약 기간 중 "을"의 영업지역 내에 자기의 직영점을 설치하거나, 동일한 영업표지를 사용하는 동종의 다른 가맹점을 설치하는 등 "을"의 영업권을 침해하는 행위를 금지한다.⁸
3. "을"은 본 계약에 명시된 영업지역을 벗어나 영업 활동을 할 수 없으며, 특히 다른

가맹점사업자의 영업지역을 침해하여 영업권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

4. "갑"이 영업지역 보호 의무를 위반하여 "을"에게 손해를 입힌 경우, "갑"은 "을"에게 발생한 매출 감소 손실 및 기타 유무형의 손해를 배상할 책임이 있으며, 이는 중대한 계약 위반 사유가 될 수 있다.⁸

제10조 (영업 표준 및 매뉴얼 준수 의무)

1. "을"은 "갑"이 제공하는 영업 매뉴얼(서비스 제공 절차, 위생 관리, 기술 처리 표준, 고객 응대 지침 등)을 충실히 준수하고, "갑"의 영업 시스템에 따른 통일된 영업방침을 유지해야 한다.
2. "을"은 "갑"이 정한 세탁/뷰티 서비스의 품질 기준 및 기술 표준을 항상 충족하도록 숙련된 인력을 확보 및 관리해야 하며, 종사원의 직무 교육에 필요한 비용을 부담한다.
3. "을"은 가맹점의 모든 간판, 시설 및 내/외관 디자인을 "갑"이 승인한 표준 디자인에 따라 유지해야 하며, 임의로 변경하거나 다른 상표, 상호를 사용할 수 없다.

제11조 (필수 품목 구매 및 품질 관리)

1. "을"은 가맹사업의 동일성과 서비스 품질 유지를 위하여 "갑"이 지정한 필수 품목을 "갑" 또는 "갑"이 지정한 공급업체로부터만 독점적으로 구입해야 한다.³
2. "갑"은 필수 품목의 공급 가격, 품질, 사양 및 거래 조건을 "을"에게 투명하게 제공해야 하며, 이는 정보공개서에 명시된 기준을 벗어나서는 안 된다.
3. "갑"이 필수 품목의 거래 조건을 "을"에게 불리하게 변경하고자 할 경우, 가맹사업법이 정하는 바에 따라 사전에 가맹점사업자 단체와의 협의를 거치거나 가맹점사업자에게 충분한 사전 통보 및 협의 기회를 제공해야 한다.²
4. "을"은 필수 품목이 아닌 자유투입 품목에 대해서는 "갑"이 정한 품질 규격에 적합한 범위 내에서 합리적인 가격과 품질의 제품을 자체적으로 구매할 수 있다.

제12조 (장비 및 시설 유지 보수)

1. "을"은 가맹점 운영에 사용되는 모든 장비(전문 세탁 기기, 뷰티 기기, POS 시스템 등) 및 시설에 대하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여 관리해야 한다.
2. "을"은 "갑"의 영업 시스템과 관련된 장비 및 소프트웨어에 대하여 "갑" 또는 "갑"이 승인한 유지보수 전문 업체로부터 정기적인 유지보수 용역을 제공받아야 하며, 이에 따른 비용을 부담한다.⁹

3. "을"이 장비 및 시설 관리를 소홀히 하여 서비스 품질 저하 또는 안전 문제 발생의 우려가 있을 경우, "갑"은 시정 조치를 요구할 수 있으며, "을"은 이에 즉시 응해야 한다.

제13조 (영업시간 및 휴업)

1. "을"은 "갑"과 합의한 영업시간을 준수하여 가맹점을 운영해야 하며, 영업시간의 중대한 변경이 필요한 경우 "갑"의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
2. "을"이 정당한 사유 없이 연속하여 7일 이상 영업을 중단할 경우, 이는 가맹사업의 통일성 및 신뢰 유지에 중대한 위반으로 간주되어 "갑"이 계약을 즉시 해지할 수 있는 사유가 된다.¹⁰

제14조 (정보 제공 의무 및 비밀 유지)

1. "을"은 "갑"이 요청하는 영업 관련 통계 자료(월별 매출액, 고객 데이터, 필수 품목 재고 현황, 종사원 현황 등)를 매월 지정된 기일까지 정확하게 "갑"에게 제공해야 하며, "갑"은 이를 가맹사업 지원 목적으로만 사용해야 한다.
2. "을"은 본 계약 체결 및 이행 과정에서 취득한 "갑"의 영업비밀(노하우, 기술 자료, 마케팅 계획 등), 고객 정보, 전산 시스템 정보 등 일체의 기밀 정보를 제3자에게 누설하거나 본 계약 목적 외로 사용할 수 없다.¹¹
3. 상기 비밀유지 의무는 본 계약이 해지 또는 종료된 후에도 영구히 존속한다. 가맹사업법상 영업비밀은 공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 가지며 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 정보를 의미한다.¹¹

제4장 비용 및 회계 처리

제15조 (월별 로열티 산정 및 납부)

1. "을"은 "갑"의 영업표지 사용 및 지속적인 영업 시스템 지원의 대가로 매월 로열티(Royalty Fee)를 "갑"에게 납부해야 한다.
2. 월 로열티는 가맹점의 **월 총 매출액 (부가가치세 포함)**의 3%로 산정되며, 매월 익월

10일까지 "갑"이 지정한 계좌로 납부한다.¹²

3. "갑"은 로열티 산정의 정확성을 확보하기 위하여 "을"의 매출 정보가 기록된 전자 매출 기록(POS 시스템 기록)의 열람을 요청할 수 있으며, "을"은 이에 성실히 응해야 한다.
4. "을"이 정당한 사유 없이 로열티 납부를 3개월 이상 지체할 경우, 이는 계약 해지 사유가 될 수 있다.

구분	산정 방식	납부 시기	비고
월 로열티	월 매출액 (VAT 포함)의 3%	익월 10일	영업 시스템 사용 및 지속 지원 대가 ¹²
전산 시스템 사용료	매월 정액 (금 10만원)	익월 10일	POS 및 예약 관리 시스템 유지 비용

제16조 (광고 및 판촉 활동 비용 부담)

1. "갑"과 "을"은 가맹사업의 공동 이익을 위한 광고 및 판촉 활동을 실시할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 사전에 서면으로 합의한 광고비 약정 또는 판촉 계획에 따라 "갑"과 "을"이 부담한다.¹³
2. "갑"이 총 광고비의 50% 이상을 "을"에게 부담하도록 요구하는 경우, "갑"은 해당 광고 계획 및 비용 산정 근거를 사전에 "을"에게 상세히 제시하고 협의해야 한다.¹⁵
3. 전국 단위의 광고 비용 부담은 각 가맹점의 영업 활성화 정도 및 매출액을 고려하여 비례적으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 모든 가맹점에 일률적으로 정액을 부과하는 방식은 가맹점사업자 단체의 사전 동의를 거치지 않는 한 부당한 비용 부담 강요로 간주될 수 있으므로 지양한다.¹⁵
4. "을"이 자신의 비용으로 특정 지역 판촉 행사를 시행하는 경우, 해당 판촉 내용과 사용 가능 점포를 명확하게 표시하고 설명해야 한다.¹³

제17조 (회계 장부 및 감사)

1. "을"은 영업 활동과 관련된 모든 회계 장부 및 매출 기록을 관계 법령 및 "갑"의 지침에 따라 정확하게 작성 및 보존해야 한다.
2. "갑"은 로열티 산정의 정확성 확인, 서비스 품질 및 위생 관리 점검 등을 위하여 연 1회 이상 "을"의 영업소에 출입하여 매출 자료, 회계 장부, 재고 현황 등에 대하여 실사를 실시할 수 있으며, 이 경우 7일 전에 "을"에게 사전 통보해야 한다.

제5장 계약의 기간, 종료 및 분쟁 해결

제18조 (계약 기간 및 갱신)

1. 본 계약의 기간은 계약 발효일인 **2025년 11월 5일부터 3년간**으로 한다.⁴
2. "을"은 계약기간 만료 전 **180일부터 90일까지** 사이에 "갑"에게 서면으로 계약 갱신을 요구할 수 있다.¹⁶
3. "갑"은 "을"이 계약 갱신을 요구한 경우, 가맹사업법 제13조에 따른 정당한 거절 사유(예: 가맹금 지급 의무 위반, 중대한 영업방침 불이행 등)가 없는 한 이를 수락해야 한다.¹⁶
4. "을"의 계약 갱신 요구권은 최초 가맹계약기간을 포함하여 전체 가맹 계약 기간이 **10년**을 초과하지 않는 범위 내에서만 행사할 수 있다.¹⁸
5. "갑"이 상기 제2항에 명시된 기간 내에 갱신 거절 통지를 서면으로 하지 아니하거나 조건 변경에 대한 통지를 하지 아니하는 경우, 계약 만료 전의 가맹계약과 같은 조건으로 다시 가맹계약을 체결한 것으로 본다 (묵시적 갱신).¹⁶

제19조 (계약의 해지 및 해지 절차)

1. "갑"은 "을"이 본 계약상의 의무를 위반한 경우, 계약을 해지하기 위해서는 **2개월** 이상의 유예기간을 두고 계약 위반 사실을 구체적으로 명시한 시정 요구를 서면으로 **2회** 이상 통지해야 한다.¹⁹
2. "갑"은 "을"이 상기 통지 기간 내에 위반 사실을 시정하지 아니하는 경우에 한하여 본 계약을 해지할 수 있다. 이는 가맹본부가 절차적 정당성 없이 일방적으로 계약을 해지하는 것을 방지하여 "을"의 안정적인 영업을 보호하기 위함이다.
3. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항의 절차를 거치지 않고 즉시 본 계약을 해지할 수 **10**:
 - a. "을"이 뚜렷이 공중의 건강이나 안전에 급박한 위해를 일으킬 염려가 있는 방법이나 형태로 가맹점을 운영하고 있어 행정청의 시정 조치를 기다리기 어려운 경우.
 - b. "을"이 정당한 사유 없이 연속하여 **7일** 이상 영업을 중단한 경우.**10**
 - c. "을"이 가맹점 운영과 관련된 행위로 형사처벌을 받은 경우.
4. 본 계약은 "갑" 또는 "을"이 파산, 회생 절차 개시 신청 등의 사유로 영업 활동을 지속할 수 없는 객관적인 상황에 놓이게 된 경우 즉시 종료된다.

제20조 (계약 종료 후의 조치 및 경업 금지)

1. 본 계약이 종료되거나 해지될 경우, "을"은 계약 종료일로부터 15일 이내에 영업표지 사용을 즉시 중단하고, 간판, 상업용 문서 등 "갑"의 영업표지가 표시된 모든 물품을 제거하거나 "갑"의 지시에 따라 폐기해야 한다.
2. "을"은 계약 종료일로부터 1년간 가맹점과 동일한 위치(또는 "갑"이 정한 합리적인 거리) 내에서 동종 또는 유사한 영업을 영위할 수 없다 (경업 금지 의무).¹¹
3. "을"이 상기 제2항의 경업 금지 의무를 위반할 경우, "갑"은 이로 인해 발생한 영업 시스템 및 상권 가치 침해에 따른 손해에 대하여 배상을 청구할 수 있다.²⁰

제21조 (손해배상 및 면책)

1. "갑" 또는 "을"이 본 계약상의 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 위반 당사자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.
2. "갑"의 귀책사유 없이 "을"이 가맹점 운영과 관련하여 제3자에게 입힌 인적 또는 물적 손해에 대해서는 "을"이 전적으로 책임을 부담한다.
3. "을"은 영업 중 발생할 수 있는 제3자에 대한 손해배상 책임 등을 담보하기 위해 "갑"이 정하는 최소 보장 금액 이상의 영업 배상 책임 보험에 가입하고, "갑"을 피보험자로 지정해야 한다.²¹
4. 손해배상액의 산정은 통상적인 손해를 기준으로 하며, 특별한 사정으로 인한 손해는 당사자가 계약 체결 당시 이를 예측 가능했던 경우에 한하여 배상 책임이 인정된다. "갑"과 "을"은 상호 책임의 제한을 규정하여 손해배상액의 한도를 설정할 수 있다.²¹

제22조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. 본 계약과 관련하여 "갑"과 "을" 간에 분쟁이 발생하는 경우, 당사자는 법정 소송 이전에 신속하고 합리적인 해결을 위하여 우선적으로 한국공정거래조정원 가맹사업거래분쟁조정협의회에 분쟁 조정을 신청하여 해결하도록 성실히 노력한다.²²
2. 상기 분쟁 조정 신청에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않거나 당사자가 소송을 제기하는 경우, 관할 법원은 가맹본부의 본점 소재지 관할 법원으로 한다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 "갑"과 "을"이 각각 기명날인하고

1부씩 보관한다.

계약일: 2025년 11월 5일

가맹본부 (갑)	가맹점사업자 (을)
상호: 가상 프랜차이즈 주식회사	상호: 행복 세탁/뷰티점
주소: 서울특별시 강남구 가맹로 123	주소: 경기도 성남시 분당구 가맹점길 45
대표자: 홍길동 (인)	대표자: 김철수 (인)
연락처: 02-123-4567	연락처: 010-9876-5432

첨부 서류

- 가맹점 개설 비용 명세서 및 예상 매출액 산정서
- 영업지역 범위 상세도 및 주소 명세
- 필수 품목 공급 조건 및 최신 가격표
- 계약이행보증금 관련 보증보험증권 사본 (해당 시)
- 가맹사업 정보공개서 교부 확인서 (계약 체결일로부터 14일 이전 교부 확인)